

עין משפט
נר מצוה

כ:

אלף אחד אומר אחת ושמים ואחד אומר שלש וארבע וחמש ואינם מכחישים בפירוש זה את זה וקמ"ל רב דכיון דכל חד וחד נחמ למניינא שזה אינו אומר שמים צבת אחת אלף אומר אחת ושמים זה ג' וארבע וה' ולא אחת ושמים כאליו אמר לא אחת ושמים נדר אלף של שלש וארבע וה' וזה שאמר אחת ושמים כאליו אומר ולא נדר שלש וארבע וחמש:

ה"ג תו **ש"ס** **השתא י"ל** **חמירתא** **אמר קי"תא לא** **ב"ש** ולא גרסינן אמר רב וה"פ דפריך [אמאי] קאמר דהוי הכחשה משום דאמרינן כיון דזה [אמר] שלש ארבע חמש ולא אמר גם אחת ושמים הוי כאליו אומר בפירוש ולא אחת ושמים נר אמאי נימא דלא הוי הכחשה ומה שלל הזכיר אחת ושמים דמה לו להזכיר חמירתא? דהיינו שלש וארבע וחמש אמר קילתא לא אמר הא מנינו למימר דלחת ושמים בכלל דבריו ומוסיף הוא על האחד אלף ודאי לא הוי הכחשה:

אמרי במערבא אין **הכחשה** **במונה**. דודאי כי אמר אידך שלש וארבע וחמש לא מיעט שלל אמר הנודר אחת ושמים וצירושלמי דסנהדרין משמע דמונה הוי הכחשה אפילו טפי א| כאליו אמר [לא] אחת ושמים [אלא] שלש וארבע^א דקאמר הם אמר רב ממלוקת

בכלל אבל צפרט ל"ע נחלקה עדותן ואין כאן מירות ורבי יוחנן אומר צפרט נחלקו אבל בכלל ל"ע יש בכלל חמש שמים:

הדרן עלך מי שאמר

מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו **ואמר ואני ואני**. כלומר שנים שמעו לראשון שקבל מירות והאחד אומר ואני וכן השני אומר ואני כולם נזירים: הותר הראשון. אם הראשון צא לחסם והתיר לו נדרו גם האחרונים הותרו לפי שאמרו ואני כמוהו ומלו נדריהם בנדרו: הותר האחרון. ע"י חסם הוא מותר וכולן אסורים אם לא יתירו גם הם נדריהם ע"י חסם אבל צלא התרה לא שלא תלו נדריהם בנדר האחרון: **פי' בפיו** **שערי** **כשערו** ה"ז נזיר. בגמרא מפרש: **הרי"י** נזיר ואינו נזיר אלא אדרבה היא אמרה ואני נזירה כמון אחר שהוא נדר צנויר: **הרי"י** נזירה ואינו נזיר אלא אדרבה בצי לאכוזי מינה דבעל מיעקר קא עקר נדר אשתו מעיקרו ולכן אינו יכול להפר שאם מופר לה א"כ יתבטל גם את שלו שנדרו תלוי בנדרה וכדמתן לעיל הותר הראשון הותרו כולן צבאו מחמתיה דראשון ואינו רשאי לגרום דבר להיות נדרו מבטול כדכתיב לא יחל דברו ודרשנין הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו ודחי בגמרא דלעולם מיגז גיז מהפרה ואילך מהשתא ב| אצל^א כי נמי מיפר את שלה גאושלו קיים מ"מ חל נדרה עד עתה ונזירותיה אינו יכול להפר דכיון דאמר ואני קיים לה נדרה: **הרי"י** נזיר ואת. כלומר וכי גם את רוצה לידור צנויר: ואמרה אמן. פי' קצלה עליה מירות: מיפר את שלה ושלו קיים. דלא תלה נדרו בנדרה אבל אם לא אמרה אמן היא מותרת שאינו יכול להדירה בע"כ ודאי מה דאמר לה ואת לא הוי קיום שאין הנדר חל עליה אלא כשאמרה אמן ועדיין אינו יודע אם תקבולו אם לאו ולכן לא הוי קיום: **הרי"י** נזירה ואתה. הכי גרס ר"ת ושמע צעלה ואמר אמן אינו יכול להפר אי מיעקר [קא עקר] ניחא משום דא"כ יתבטל נזירותו ואי מיגז גיז משום דהוי קיום כי אמר אמן כמו ואני דלעיל: (שייך לקמן דף כג ע"ה) **הרי"י** זו **סופגת את הארבעים**. בגמ' (דף כא:). מסיק שלל היפר לה צעלה ופשיטא הוא ומשום דקא דקא למימני סיפא ואינה סופגת וכו' דהוי חידושא אע"ג דנמכוונה לאיסורא כיון דעלה צידה היתר אינה סופגת תנא נמי ירשא וסופגת: **ר"ב** יהודה **אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מבט מרדות**. מדרבנן שנמכוונה לאיסורא צמוזי וצפ' בתרא דמכות (דף צג). מכות^א ארבעים מן התורה אבל מכת מרדות צלי מנין אלא מכין עד שתצא נפשו או עד שמקבל עליו. ומספקא לרבי דהכא דלוקה על עצרה דשנא דוקא מ' ותו לא דדוקא כשאין רוצה לקיים אותה המנוה מכין אותו צלי מספר אבל הכא שכבר עצרה למה תלקה יותר מדאורייתא אם לא הפר: הג"ה גמ' **יתיר** ר"ש בן לקיש קמיה דר' יהודה נשיאה וייתיב וקאמר והוא שהתפאים בולם בתוך כדי דיבור. כדמפרש והולך כדי שאילת שלום תלמיד לרב דהיינו שלום עליך רבי ג' חיצות ה"נ יכולין שלשה אנשים להתפסם עצמן בראשון שנדר צנויר שכל אחד אמר ואני הם שלש חיצות דאפילו האחרון תוך כדי דיבור מן הראשון אבל הרצעי אינו יכול להתפסם עצמו בראשון אפילו אמר ואני שכבר שהו כדי דיבור מן הראשון ולכן לא חייל מירות ארציעי: **אמר** ליה תו **לא שרכת** **רווחא** **לתלמידא**. כלומר תלמיד שמע לאחד שנדר צנויר וצקס לומר ואני וצתוך כך עובר רצו לפניו והוא חייב להקדים לו שלום ולומר שלום עליך רבי [והם שלש חיצות] שוב לא יועיל להתפסם צנויר אם יאמר ואני שכבר שהה כדי דיבור ואין זו סברא אלא ודאי גם הרצעי נתפס הואיל ולא שהה כלל לאחר כדי דיבור אלא לאתגר אחר כדי דיבור אמר ואני אבל החמישי ודאי אינו נתפס ששהה קצת אחר כדי דיבור:

מי שאמר פרק שלישי נזיר

הא ל"ל. למיהדר ולמימני: **השפא י"ל חמירתא אמר רב**. היכא דהוו צ' כתי עדים ואחת אומרת אחת שמים ושניה אומרת ג' ד' ה' שמעינן ליה לרב נחלקה עדותן בקילתא דלא הוו אלא חד וחד לא אמר דנחלקה עדותן פשיטא דודאי אמר. והיכא שמעינן ליה לרב דאמר הכי צמס' סנהדרין ירושלמית (פ"ה ה"ג) דקתני התם להך מתני' דהכא וכתיבא תמן הכי מינין תמן מי שהיו שתי כתי עדים מעידים אותו אלו מעידים שזר שמים ואלו מעידים שזר חמש צ"ש אומרים נחלקה עדותן ואין כאן אונזירות כלל וצ"ה אומרים יש בכלל חמש צ' שיהא נזיר שמים ואמר רב בכלל נחלקו אבל צפרט דברי הכל נחלקה העדות ור' יוחנן אומר צפרט נחלקו אבל בכלל יש בכלל חמש שמים צ'יהא נזיר שמים פרט כגון שהאחת אומרת אחת שמים והשניה אומרת ג' ד' ה' כלל שהאחת אומרת שמים והשניה אומרת ג| ה': **אמרי במערבא אין הכחשה צמונה**. שאם אחד אומר אחת שמים ואחד אומר שלש ארבע חמש אין זו הכחשה ויש בכלל חמש שמים ויהא נזיר שמים:

הדרן עלך מי שאמר

מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו **ואמר ואני נו**. וכן צבירו אמר ואני: הוסר ^(א) **ראשון**. שנשאל על נזירותו הותרו כולן שכולן תלו מירותן בנזן צמנתי וכולן מזירים כגון שהתפיסו כולן צתוך כדי דיבור של ראשון צבכדי שאילת תלמיד לרב דאית ציה שלש חיצות שלום עליך רבי התפיסו כולן ומתניתינן דקתני ואני ואני דלא תני אלף תרין דוקא קתני כדי שקלת לחדא חיצה מקמא דאמר הריני נזיר ומצרפת ליה להכן דאמרי ואני ואני ^(א) שכולן שלשה נדרו בתוך כדי שאילת שלום תלמיד לרב דהווין נמי שלשה חיצות: **סוז לא שצקס רווחא לתלמידא**. דלימא ליה אלא הנך תלת מיילי. ולאו משום דאית ליה לרבי יהודה נשיאה דלימא ליה טפי אלא מילתא צעלמא קמ"ל ^(א) ^(ד) ומסייע ליה לרש לקיש: תניא

דלא תלה כלל נדרו בנדרה אלא אדרבה היא אמרה ואני נזירה כמון אחר שהוא נדר צנויר: **הרי"י** נזירה ואינו נזיר אלא אדרבה בצי לאכוזי מינה דבעל מיעקר קא עקר נדר אשתו מעיקרו ולכן אינו יכול להפר שאם מופר לה א"כ יתבטל גם את שלו שנדרו תלוי בנדרה וכדמתן לעיל הותר הראשון הותרו כולן צבאו מחמתיה דראשון ואינו רשאי לגרום דבר להיות נדרו מבטול כדכתיב לא יחל דברו ודרשנין הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו ודחי בגמרא דלעולם מיגז גיז מהפרה ואילך מהשתא ב| אצל^א כי נמי מיפר את שלה גאושלו קיים מ"מ חל נדרה עד עתה ונזירותיה אינו יכול להפר דכיון דאמר ואני קיים לה נדרה: **הרי"י** נזיר ואת. כלומר וכי גם את רוצה לידור צנויר: ואמרה אמן. פי' קצלה עליה מירות: מיפר את שלה ושלו קיים. דלא תלה נדרו בנדרה אבל אם לא אמרה אמן היא מותרת שאינו יכול להדירה בע"כ ודאי מה דאמר לה ואת לא הוי קיום שאין הנדר חל עליה אלא כשאמרה אמן ועדיין אינו יודע אם תקבולו אם לאו ולכן לא הוי קיום: **הרי"י** נזירה ואתה. הכי גרס ר"ת ושמע צעלה ואמר אמן אינו יכול להפר אי מיעקר [קא עקר] ניחא משום דא"כ יתבטל נזירותו ואי מיגז גיז משום דהוי קיום כי אמר אמן כמו ואני דלעיל: (שייך לקמן דף כג ע"ה) **הרי"י** זו **סופגת את הארבעים**. בגמ' (דף כא:). מסיק שלל היפר לה צעלה ופשיטא הוא ומשום דקא דקא למימני סיפא ואינה סופגת וכו' דהוי חידושא אע"ג דנמכוונה לאיסורא כיון דעלה צידה היתר אינה סופגת תנא נמי ירשא וסופגת: **ר"ב** יהודה **אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מבט מרדות**. מדרבנן שנמכוונה לאיסורא צמוזי וצפ' בתרא דמכות (דף צג). מכות^א ארבעים מן התורה אבל מכת מרדות צלי מנין אלא מכין עד שתצא נפשו או עד שמקבל עליו. ומספקא לרבי דהכא דלוקה על עצרה דשנא דוקא מ' ותו לא דדוקא כשאין רוצה לקיים אותה המנוה מכין אותו צלי מספר אבל הכא שכבר עצרה למה תלקה יותר מדאורייתא אם לא הפר: הג"ה גמ' **יתיר** ר"ש בן לקיש קמיה דר' יהודה נשיאה וייתיב וקאמר והוא שהתפאים בולם בתוך כדי דיבור. כדמפרש והולך כדי שאילת שלום תלמיד לרב דהיינו שלום עליך רבי ג' חיצות ה"נ יכולין שלשה אנשים להתפסם עצמן בראשון שנדר צנויר שכל אחד אמר ואני הם שלש חיצות דאפילו האחרון תוך כדי דיבור מן הראשון אבל הרצעי אינו יכול להתפסם עצמו בראשון אפילו אמר ואני שכבר שהו כדי דיבור מן הראשון ולכן לא חייל מירות ארציעי: **אמר** ליה תו **לא שרכת** **רווחא** **לתלמידא**. כלומר תלמיד שמע לאחד שנדר צנויר וצקס לומר ואני וצתוך כך עובר רצו לפניו והוא חייב להקדים לו שלום ולומר שלום עליך רבי [והם שלש חיצות] שוב לא יועיל להתפסם צנויר אם יאמר ואני שכבר שהה כדי דיבור ואין זו סברא אלא ודאי גם הרצעי נתפס הואיל ולא שהה כלל לאחר כדי דיבור אלא לאתגר אחר כדי דיבור אמר ואני אבל החמישי ודאי אינו נתפס ששהה קצת אחר כדי דיבור:

תניא

מסורת הש"ס

- ↑ [לקמן כא: נדרים ע"ה]
- ↑ [צ"ק עג: מכות ו. שנועות לצ"ה]

נוסחת הריב"ן

[א] עדות כלל: [ב] ויהא: [ג] אומרת ג' ד' ה' [ד] צכיי כנוב כלן צוה"ל ע"א כדי שאילת תלמיד לרב צ' חיצות בלבד וכנגדן קתני מתניתינן ואני ואני צ' פעמים בלבד ולא יותר שאם אמר השלישי נמי ואני השלישי מותר דלא התפיס צתוך כדי דיבור וצדיין הוא דאיעני ליה למימר כדי שאילת לר' לתלמיד דרב קאמר לתלמידו שלום עליך בלבד אלא משום דצבייתא צייירי לקמן כדי שאילת תלמיד לרב נקט צביא נמי כדי שאילת תלמיד לרב ולעולם שאילת תלמיד לרב שלום עליך תו לא שצקת צרוחא לתלמידא כלומר וכי אין לו לתלמיד לומר לרב אלא צ' חיצות בלבד והלא י"ל ג' שלום עליך רבי וכיון שאן ג' חיצות יכולין להתפסם כנגדן ג' מזרים ומתני' דקתני ואני ואני הכי נמי דקסבר ג' ואני כנגד ג' חיצות אלא דלא צמי לתשבז ולחול הקי"ד ואח"כ מה"ד מסייע ליה לר"ל תנ"ה כ"ו:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מי שאמר וכו' הותר הראשון: (ב) ד"ה יתיב וכו' ואני בולן שלשה וכו' שלש חיצות: (ג) ד"ה תוב לא שצקת וכו' קמ"ל הס"ד ואח"כ מ"ה תנא נמי הכי וכו' הכי זה מיר צמונו. ומסייע ליה לר"ל הס"ד ואח"כ מ"ה לימא מסייע:

הגהות מוה"ב רנשבורג

[א] תוב' ד"ה אמרי צמערצא וכו' דמונה הוי הכחשה אפילו טפי כאליו אמר לא אחת ושמים אלא שלש וארבע. מן חיצת כאליו עד וארבע נמחק. וצ"כ מאילו אמר אחד שמים ואחד שלש או ארבע כצ"ל א"מ: [ב] ד"ה הריני נזירה וכו' מהפרה ואילך מהשתא אצל. תלת אבל נמחק. וצ"כ א"כ: [ג] בא"ד כי נמי מיפר את שלה שלו קיים דמ"מ כצ"ל:

הגהות התוספות

- ↑ צ"ל השתא י"ל חמירתא דהיינו כו'. 2. כצ"א שלש וארבע וחמש. 3. חיצות מהשתא אצל נמחק, וצ"ל דהשתא. 4. צ"ל מפרש מכות כו'.

א א מיי פ"ב מהלכות מירות הלכה ד':

ב ב מיי פ"ד מהל' נדרים הלכה ט סמג לאון רמב טוש"ע י"ד סי' רכט סעיף ג':

ג ג מיי פ"ב מהלכות מירות הלכה ד':

ד ד מיי פ"ג מהל' נדרים הל' יא יצ סמג לאון רמב טוש"ע י"ד סימן רלז סעיף גג:

ה ה מיי שס טוש"ע שט סעיף גג:

ו ו ז מיי שס הל' יג יד טוש"ע שס סעיף נד:

ז ז מיי פ"ב מהל' מירות הלכה ד':

ח ט מיי פ"ב מהל' שנועות הלכה ז':

מוסף רש"י

כולם נזירים. דלמי מיר כמותן משמע (ואמ"ה בשמו, ע"ש שחולק). הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני. שמים מירין ואינו יכול להפר לה. דכיון דאמר ואני, גלי אדעתיה דניחא ליה צמאי' דקא נדרה איהו והשתא מייס' לה (קסנון כא:) כלומר ואני אהיה נמי צמוזין. מן דאמר הכי איט יכול להפר מירות משום (נדרים ע"ה).

פי' הרא"ש

זא"ז: ה"ג הא למה לי השתא חמירתא אמר קילתא לא כ"ש. ולא גרי חמירתא אמר רב וה"פ אמאי הויא הכחשה. הך דקאמר ג' וד' לא מבחיז כלל הא דקאמר א' וב' דמימר אמרי^(א) הא למה לי להזכיר א' וב' מה שאמר חבירו בזה אני מודה לו חמירתא שאני מוסיף ומחמיר עליו זה אומר קילתא שאמר חבירו לא כ"ש שהם אומרים בכלל דברי ומה לי להזכירם דבכלל דברי ישנו ודבריו: במערבא אמרינן אין הכחשה במונה באחפת' דרמי בר חמא:

פ"ה מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ושמע חבירו ואמר ואני כולם נזירים הותר הא' ע"י חסם כולם מותרים שכולן תלוין בו: והוא שתפסו בתוך כדי דיבור דהיינו שלום עליך רבי כדמפ' כדי שאלת תלמיד שהם ג' חיצות. הילכך ג' מתפסה בראשון אבל ד' לא שכבר הפסיקו בנ' ואני והוי יותר מכדי דיבור: א"ל תו לא שרכת רווחא לתלמידא שאם פגע בו רבו ונתן לו שלום לא יוכל להתפסם באותו שנדר לפניו. הלכך גרי דגם הד' יכול להתפסם דהמחזיר לתוך כדי דיבור כותך כדי דיבור דמי:

^[1] נהנה לצ"ל הא דקאמר א' וב' דמימר אמרינן הא למ"ל להזכיר דמה חמירתא שאני מוסיף וכו' לא כ"ש שהם אומרים בכלל דברי